MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo federal de protección a quien denuncia violencia

Las provincias se suman por adhesión a la garantía mínima de «Ley de protección inmediata a quien denuncia violencia y de garantía de la cuota alimentaria» (medidas en el día y dispositivo dual en riesgo alto); la Nación les provee los dispositivos sin costo desde un solo organismo nacional, con fuente expresa, y los registros provinciales de deudores alimentarios se integran al Registro Nacional.

Propuesta 72: Protección real a quien denuncia violencia
Cuándo: Fase I (tras la sanción de «Ley de protección inmediata a quien denuncia violencia y de garantía de la cuota alimentaria»; integración de registros en 12 meses)
Trámite: Convenio interjurisdiccional (art. 125 CN): firma del ministro del área de justicia y de cada gobernador; el PEN lo aprueba por decreto (criterio B14) y cada legislatura lo ratifica según su Constitución, con la adhesión a la garantía mínima.

CONSIDERANDO:

Que en el Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado en este acto por el titular del ministerio con competencia en justicia, y las PROVINCIAS que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores, en adelante 'las partes'.

Que la Ley N° [—] de Protección Inmediata a quien Denuncia Violencia y de Garantía de la Cuota Alimentaria estableció una garantía mínima de protección inmediata en la justicia nacional y federal y previó que las provincias adhieran a ella y reciban de la Nación los dispositivos duales y los botones antipánico.

Que la mayor parte de las medidas de protección las dictan los jueces provinciales, por lo que la protección efectiva en todo el país requiere la adhesión de las provincias, conforme el artículo 19 de la Ley N° 26.485.

Que la provisión de los dispositivos por un solo organismo nacional asegura economía de escala, un único centro de monitoreo y estándares comunes.

Que la integración de los registros provinciales de deudores alimentarios en un Registro Nacional impide que la deuda se eluda cambiando de jurisdicción.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan aplicar en sus jurisdicciones la garantía mínima de protección inmediata a quien denuncia violencia establecida por la Ley N° [—] de Protección Inmediata a quien Denuncia Violencia y de Garantía de la Cuota Alimentaria, en adelante 'la Ley', con provisión nacional de los dispositivos duales y de los botones antipánico, e integrar sus registros de deudores alimentarios en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Adhesión a la garantía mínima. Cada Provincia que suscribe se compromete a promover ante su Legislatura, dentro de los ciento ochenta (180) días de la firma, la adhesión a la garantía mínima del Capítulo II de la Ley, conforme el artículo 19 de la Ley N° 26.485 y el artículo 17 de la Ley, de modo que en su jurisdicción las medidas de prohibición de acercamiento y de exclusión del hogar se resuelvan en el mismo día y, en los casos de riesgo alto, vayan acompañadas siempre de un dispositivo dual.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Evaluación de riesgo. Las partes aplicarán el instrumento único de evaluación de riesgo aprobado conforme el artículo 4° de la Ley en todas las dependencias que reciban denuncias, y la Provincia promoverá su uso por su Poder Judicial y su Ministerio Público.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Provisión nacional de dispositivos. Desde la vigencia de su adhesión, el Estado Nacional proveerá a cada Provincia adherida, sin costo para ella, los dispositivos duales y los botones antipánico que dispongan sus jueces, por intermedio del organismo único nacional designado conforme el artículo 5° de la Ley, que tendrá a su cargo la colocación, el mantenimiento y el monitoreo permanente durante las veinticuatro (24) horas. La provisión se atenderá con los créditos que la ley de presupuesto asigne conforme el artículo 18 de la Ley, y se hará en el orden de las adhesiones.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Respuesta ante alertas. El organismo único comunicará cada alerta de inmediato a la policía de la Provincia y a la autoridad judicial competente. La Provincia asegurará la respuesta policial inmediata ante cada alerta conforme el protocolo que las partes aprueben dentro de los sesenta (60) días de la adhesión, y designará un punto de contacto permanente.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Integración de los registros de deudores alimentarios. Cada Provincia integrará su registro de deudores alimentarios morosos en el Registro Nacional, mediante la interoperabilidad de sus sistemas, dentro de los doce (12) meses de la firma. Las inscripciones y las bajas dispuestas por los jueces de la Provincia se asentarán en el Registro Nacional, y la Provincia podrá conservar su registro como módulo local. La transferencia de datos se realiza en los términos del artículo 11, inciso 3, apartados a) y c), y del artículo 26 de la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Línea 144 y derivación. Las partes articularán sus servicios de atención con la Línea 144 como punto único de atención, de modo que cada caso conserve un número único y sea derivado a los servicios provinciales y municipales de atención, patrocinio, salud y alojamiento.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Información. La Provincia informará cada mes a la autoridad de aplicación de la Ley las medidas urgentes dictadas por sus jueces, el tiempo entre la denuncia y la medida y las alertas atendidas, para su publicación conforme el artículo 15 de la Ley, sin datos que permitan identificar a las personas.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Financiamiento. El Estado Nacional atenderá la provisión y el monitoreo de los dispositivos y el Registro Nacional con los créditos del artículo 18 de la Ley. Cada Provincia atenderá con su propio presupuesto la respuesta policial, la integración de su registro y la aplicación de la evaluación de riesgo. El presente Acuerdo no genera otras transferencias de fondos entre las partes.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Comisión de seguimiento. Créase una comisión de seguimiento integrada por la autoridad de aplicación de la Ley y por un representante de cada Provincia adherida, que se reunirá al menos dos veces por año, evaluará el cumplimiento y publicará sus actas.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Adhesión posterior. Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no suscriban el presente Acuerdo en el acto de su firma podrán adherir a él en cualquier momento, con los mismos derechos y obligaciones.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Vigencia y denuncia. El presente Acuerdo rige para cada Provincia desde su firma o, si su Constitución exige ratificación legislativa, desde esa ratificación, y por tiempo indeterminado. Cualquiera de las partes podrá denunciarlo con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días; la denuncia no afectará los dispositivos colocados ni las inscripciones registradas.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo. En su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos: la provisión nacional está autorizada por el artículo 17 de la Ley y se atiende con los créditos de su artículo 18. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial. Cada Provincia lo somete a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución; la ley provincial de ratificación podrá contener, en el mismo acto, la adhesión prevista en la cláusula segunda.